

물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 1 개 선 1 통 보 2	주 의	1	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서는 발전소 공사 및 용역 관리 업무를 담당하고 있다.
- 「국가계약법 시행령」 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), 동법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면,
 - “물가변동에 의한 계약금액 조정은 ①계약체결 후 *일 이상 경과하고, ②입찰일(입찰마감일, 단, 수의계약인 경우 계약체결일)을 기준으로 하여 품목/지수조정률이 100분의 *이상 증감될 경우에 이 두 가지 요건이 동시에 만족되는 날을 기준으로 계약금액을 조정해야 한다”고 명시하고 있고,
 - “품목조정률과 이에 관련된 등록폭 및 등락률 산정은 소정의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액 등은 조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, ‘물가변동당시가격’이라 함은 물가변동당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, ‘입찰당시가격’이라 함은 입찰서 제출 마감일 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다”고 되어 있다.

[표] 품목조정률, 등락폭 및 등락률 산식

순 번	구 분	계 산 식
1	품목조정률	$\frac{\text{각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액}}{\text{계약금액}}$
2	등락폭	$\text{계약단가} \times \text{등락률}$
3	등락률	$\frac{\text{물가변동당시가격} - \text{입찰당시가격}}{\text{입찰당시가격}}$

지 적 내 용

- 그러나, ☞본부 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 점검한 결과, 품목 조정률을 산정하는 과정에서 미흡한 사항이 확인되었다.
- ‘☞본부 취수구 그물망 관리용역’(U***)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(☞(*)-***, 20++ 10.) 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서, 입찰당시가격을 용역 설계 당시의 20==년도 하반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 %로 계약변경을 시행하였다. 그러나 입찰마감일은 20++ 3.로, 입찰당시가격을 입찰마감일 기준인 20++년도 상반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 4.93%이었으며, 계약변경 금액은 약 *** 원이 추가 증액되었다.
 - ‘☞♫,♫호기 방사전관리용역’의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(20++ 4. 3.) 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서, 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20==년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 4.8%로 계약변경을 시행하였다. 그러나 입찰마감일은 20== 9. **.로, 입찰당시가격을 입찰마감일 기준인 20==년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 4.3%이었으며, 계약변경 금액은 약 *원이 추가 증액되었다.
 - ‘☞♫,♫호기 주발전기 차단기 설비개선 설계용역’(U***)의 물가변동으로 인한 계약 금액 조정(☞(⊕)-***, 20== 7.) 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서, 입찰 당시가격을 용역설계 당시의 20○○년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목 조정률을 5.97%로 계약변경을 시행하였다. 그러나 입찰마감일은 20●● 1. 14.로, 입찰당시가격을 입찰마감일 기준인 20●●년도 엔지니어링 노임단가로 적용 하면, 품목조정률은 4.34%이었으며, 계약변경 금액은 약 *원이 추가 증액되었다.
 - ‘♣♫ 발전소 계측제어설비 정비용역’의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(☞ (*)-***, 20++ 6.) 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서, 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20==년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 5.18%로 계약변경을 시행하였다. 그러나 입찰마감일은 20== 11. *.로, 입찰당시가 격을 입찰마감일 기준인 20==년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정 률은 %이었으며, 계약변경 금액은 약 ***원이 추가 증액되었다.

- ‘호기 격납건물 폴라크레인 종합정비공사’의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(*)-***, 20==. 8.) 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서, 입찰당시 가격을 공사설계 당시의 20○○년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목 조정률을 *%로 계약변경을 시행하였다. 그러나 입찰마감일은 20○○. 9.로, 입찰당시 가격을 입찰마감일 기준인 20○○년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목 조정률은 *%이었으며, 계약변경 금액은 약 ***원이 추가 증액되었다.
- 따라서, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 품목조정률을 잘못 산정하여 과급한 비용은 회수 조치가 필요하고, 추가로 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 물가변동에 기준에 대한 정의를 명확히(예를 들면, ‘입찰당시가격은 입찰공고 마감일 기준 최신 시중 노임단가를 의미함’ 등) 할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.
- ❖ (감사 의견) 물가변동에 의한 계약금액 조정 부적정 현황의 *건 계약 중에서 순번 1~4는 계약상대자와 협의하여 과다 지급한 비용을 회수하기로 하였지만, 순번 5는 계약이 종료되어 과다 지급한 금액을 회수할 수 없는 상황이므로 신분상 조치가 불가피하다.

조 치 할 사 항

1. ♣본부장은 ① 물가변동으로 인한 계약변경 시 금액을 과다하게 지급하여 공사 계약 및 관리 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 1) ② 물가변동으로 인한 계약변경 시 과다하게 지급한 금액을 회수조치하시기 바라며,(시정 1) ③ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ▢처장은 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 등락률의 산정기준이 되는 ‘입찰 당시가격’의 의미를 관련규정에 명확히 기재하시기 바랍니다.(개선 1)
3. ●처장은 향후 계약 추진 시 동일한 노임단가가 적용되는 기간에 입찰공고가 마감될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	◆처(▽부), ▼부, 제Ⅱ발전소(○부), 제Ⅲ발전소(○부), 제Ⅳ발전소(○부), ♣제Ⅴ발전소(○부), ▢처(●부), ●처(○부)
관련부서	